Procuradoria Tributária

À D. PG-02, com vistas ao i. Procurador-Assessor, Dr. Fabrício Dantas:

Estou de acordo com o Parecer n. 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV (47724338), da lavra do Ilmo. Procurador do Estado Dr. Maurício Gomes Vieira, Assessor-Chefe da ASSUJUTR/Transportes, com os devidos acréscimos constantes da promoção de id. 49723678, da lavra do Ilmo. Procurador do Estado Dr. José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti.

No caso, tendo em vista a consulta formulada pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL acerca da incidência e necessidade de pagamento de diversos tributos em tese decorrentes da prestação de serviço de consultoria prestado no Brasil no âmbito do Contrato n. 12/2021, que possui como contratante a CENTRAL e como contratada a empresa MCRIT, domiciliada na Espanha, e cujo pagamento pelo serviço prestado é realizado diretamente pelo Banco Mundial à contratada com recursos próprios, o i. parecerista, com base nas informações constantes nos autos e à luz da legislação aplicável, concluiu, por um lado, que inexiste responsabilidade por parte da CENTRAL de retenção na fonte de imposto de renda, bem como que não incide CSLL no caso em tela.

Nada obstante, por outro lado, concluiu que a importação do serviço de consultoria em questão pode atrair a incidência da PIS/COFINS, do ISS e da CIDE-royalties, sendo que, quanto a estes dois últimos, ressalvou-se adicionalmente a necessidade de que os setores técnicos da Companhia, em razão da *expertise,* confirmem em relação ao ISS "*o enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03*", bem como, em relação à CIDE-royalties, "*a necessidade de aferição definitiva pelos setores técnicos da Companhia acerca do enquadramento do objeto do contrato como ´serviços técnicos´*", nos termos da legislação em vigor.

As conclusões quanto à incidência dos tributos no contrato em questão estão assim resumidas no Parecer n. 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV:

> *(i) No que tange ao IRRF, tendo em vista as informações disponíveis nos autos, entende esta ASSJUR que, s.m.j., não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela, considerando que os pagamentos, no âmbito do Contrato PRESI n° 12/2021, são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018;*
>
> *(ii) No que se refere à CSLL, pôde-se concluir que, s.m.j., nos termos da legislação aplicável ao tributo, o Consultor contratado domiciliado no exterior não pode ser considerado contribuinte de tal tributo, afastando-se, pois, sua incidência do caso em tela. Não obstante, ainda que houvesse falar em incidência da CSLL, não poderia a CENTRAL ser considerada responsável pela retenção na fonte e transferência da Contribuição à União, considerando que os pagamentos são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 1°, IN SRF 459/04;*
>
> *(iii) No que concerne a PIS/PASEP e COFINS, nos termos da legislação que rege a matéria, ainda*

que não seja a CENTRAL a entidade que, faticamente, enseja a ocorrência do fato gerador dos tributos em análise – tendo em vista que, conforme informado pela SUPFIC, os pagamentos ao prestador de serviços domiciliado no exterior são realizados diretamente pelo Banco Mundial -, considerando ser a Companhia a contratante e beneficiária dos serviços prestados, parece ser possível concluir que, s.m.j., deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União;

(iv) Quanto ao ISS, em análise da Lista Anexa da LC n° 116/03, esta ASSJUR concluiu que, ao que parece, os serviços prestados pelo Consultor contratado enquadram-se no disposto no item 2.01 ou, possivelmente, no item 7.03. Cumpre destacar, porém, que a análise acerca do enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03 ***é eminentemente técnica, não possuindo esta ASSJUR a expertise necessária para proferir parecer definitivo sobre o tema.*** *Dessa maneira, cumpre aos setores técnicos da CENTRAL efetuar tal exame. Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária;*

(v) Por fim, no que concerne à CIDE-royalties, parece a esta ASSJUR que, s.m.j., os serviços contratados enquadram-se no conceito legal de "serviços técnicos", a fazer incidir a CIDE-royalties ora analisada, nos termos do entendimento da Receita Federal sobre o tema. Ultrapassada essa questão, parece ser possível concluir que pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000.

Nada obstante, e especificamente neste ponto diverge-se parcialmente das conclusões do Parecer n. 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV, parece-nos acertadas as observações constantes da manifestação de id. 49723678, na qual o i. Procurador do Estado Dr. José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti, embora manifeste concordância com o referido Parecer quanto aos tributos incidentes no caso em questão, no que diz respeito à questão envolvendo quem deve efetuar o pagamento dos tributos devidos, se a CENTRAL ou a MCRIT, sugere que o pagamento dos tributos devidos "*seja efetuado pela CENTRAL, não se exigindo que a MCRIT faça esse pagamento para somente depois ser efetuado o seu reembolso pela CENTRAL*", tendo em vista tanto a apontada ambiguidade das cláusulas contratuais que tratam desse ponto, como também o risco de aumento dos custos para a CENTRAL no caso de remessa de recursos para a MCRIT a título de reembolso pelo eventual pagamento de tributos que venha a ser realizado por ela.

Por fim, não se verifica qualquer objeção à sugestão feita pelos i. Procuradores para que a CENTRAL, por cautela, diante das particularidades do caso, e para afastar quaisquer dúvidas que possam subsistir, formule consulta tributária junto à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria Municipal de Fazenda acerca da incidência dos tributos na prestação do serviço em questão, de modo a confirmar as conclusões exaradas no Parecer e orientar eventual decisão dos gestores da CENTRAL.

Sendo essas as considerações, submeto a presente manifestação à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023

MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA

Procurador-Chefe da Procuradoria Tributária – PG03

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Bueno Brandão da Penha**, **Procurador**, em 11/04/2023, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **50095367** e o código CRC **1A82FD10**.

.....

{Digite aqui a nota de rodapé}

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-7397 - https://www.pge.rj.gov.br/